ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

ORDEM PROCESSUAL 05

31 DE OUTUBRO DE 20226

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Admissão e encaminhamento dos quesitos à equipe pericial da Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 31 de outubro de 2026.

O Tribunal Arbitral, considerando:

a) a decisão revisada de 29/10/2026 e as disposições da OP nº 04 sobre a organização da prova técnica e os limites da missão pericial aprovada;

b) os 90 quesitos apresentados pela Requerente no documento R22 e os 52 quesitos apresentados pela Requerida no documento "03_Referencia_Quesitos_protocolados_SANEJA_2026-10-30_v5.pdf", ambos protocolados em 30/10/2026;

c) o item 7.1 da OP nº 04, que prevê a análise dos quesitos pelo Tribunal e seu encaminhamento à equipe pericial até 01/11/2026, com indicação de eventuais limitações ou matérias reservadas ao Tribunal, sem abertura de prazo para manifestação das partes sobre os quesitos;

d) o Ofício Pericial nº 02/2026, de 31/10/2026, que individualiza as necessidades de localização, disponibilização e esclarecimento de fontes documentais relativas aos eventos E1, E3, E4, E5 e E6;

e) a necessidade de assegurar à equipe pericial a condução das solicitações documentais e dos exames técnicos, nos limites da ata de missão aprovada, inclusive mediante apresentação de cenários alternativos fundamentados diante de lacunas documentais, preservadas as decisões do Tribunal sobre questões jurídicas, consequências probatórias e acolhimento dos cenários; e

f) a necessidade de preservar o cronograma processual, a ciência simultânea das partes e a rastreabilidade dos elementos examinados, sem reabrir matérias já decididas ou ampliar o objeto da arbitragem;

DETERMINA:

1. Admissão e alcance do exame

1.1. São admitidos os quesitos apresentados pelas partes, com as exclusões e limitações estabelecidas nesta Ordem Processual e em seu Anexo I, que a integra para todos os fins.

1.2. O exame do Tribunal limita-se à admissibilidade jurídica e processual, à compatibilidade com os pedidos e a missão aprovada e à observância das decisões proferidas. A admissão não valida fatos controvertidos, suficiência de prova, métodos, fórmulas, parâmetros, percentuais, valores ou conclusões sugeridas pelas partes.

1.3. As referências dos quesitos à minuta de 24/10/2026 deverão ser compreendidas conforme a decisão revisada de 29/10/2026 e as disposições posteriores, inclusive a OP nº 04.

2. Matérias reservadas ao Tribunal

2.1. Permanecem reservadas ao Tribunal as decisões sobre prescrição, admissibilidade dos pedidos e das provas, interpretação contratual, alocação jurídica de riscos, responsabilidade e sua proporção, efeitos de quitação ou renúncia, modalidade de recomposição e regime jurídico de atualização e encargos.

2.2. Nos quesitos que combinem investigação técnica e conclusão jurídica, a equipe pericial responderá ao conteúdo fático e técnico, aplicando as premissas já decididas e indicando as questões jurídicas que dependam de orientação do Tribunal. A conferência do teor de documento não autoriza a definição de seus efeitos jurídicos.

3. Autonomia e limites da equipe pericial

3.1. Compete à equipe pericial avaliar e delimitar os métodos, bases de dados, parâmetros, procedimentos e exames técnicos necessários às respostas, dentro da ata de missão aprovada, fundamentando suas escolhas, conclusões e limitações, inclusive quando divergir das premissas técnicas sugeridas pelas partes.

3.2. A admissão de quesito não obriga a equipe a adotar método, resultado ou restrição de investigação propostos unilateralmente.

3.3. Cenários dependentes de decisão jurídica serão identificados como condicionais e observarão as hipóteses autorizadas pelo Tribunal. Sua apresentação não representa acolhimento de tese, escolha de modalidade de recomposição ou fixação da proporção de responsabilidade.

4. Exclusões e limitações jurídicas

4.1. Ficam excluídos os quesitos 41 a 48 da Requerente, relativos à apuração autônoma de E2. Ficam igualmente afastadas as solicitações de apuração desse evento nos quesitos comuns e de consolidação, especialmente 2, 5, 7, 8, 12, 13, 86, 87 e 88, sem prejuízo do conteúdo relativo aos eventos admitidos.

4.2. Documentos referentes às elevatórias Dona Júlia e Iracema poderão esclarecer fatos pertinentes aos eventos admitidos, sem reinserção de encargos ou valores próprios de E2 nos cálculos ou nos totais.

4.3. Nos demais quesitos da Requerente, serão observadas as reservas do Anexo I, especialmente quanto aos marcos juridicamente exigíveis, à franquia, à responsabilidade e aos encargos. No quesito 62, aplicar-se-á a premissa já decidida sobre a não extensão da franquia aos reparos por defeitos de execução, sem nova confirmação jurídica pelos peritos. No quesito 89, fica excluída a consulta jurídica, preservada a realização de cálculos segundo os critérios definidos pelo Tribunal.

4.4. Não se exclui integralmente nenhum quesito da Requerida. Ficam afastados os comandos jurídicos ou processuais indicados no Anexo I, em especial: o resultado zero genérico de C.1, alínea c; a proibição de pesquisa própria de E3.3, alínea c; as exclusões documentais automáticas de E4.1; a expressão de E5.1, alínea b, que desconsidera a classificação do Tribunal; e as substituições e exclusões compulsórias de X.2 a X.5. Preserva-se o conteúdo técnico pertinente.

5. Referência financeira e limites dos pedidos

5.1. As respostas observarão 30/09/2026 como referência financeira comum exclusivamente para apresentação e comparação, sem corte automático dos efeitos e sem ampliação dos pedidos. Deverão ser distinguidos os dados realizados e os projetados.

5.2. O percentual de 11,8% ao ano constitui hipótese de trabalho, preservado o critério contratual da TRLP vigente na recomposição acrescida de quatro pontos percentuais anuais. A definição da data juridicamente aplicável à recomposição, do regime de atualização e dos encargos permanece reservada ao Tribunal, nos termos da OP nº 04.

5.3. Nenhum cenário poderá reabrir pedido excluído, ampliar o objeto da arbitragem ou antecipar decisão de mérito. Dúvidas sobre o alcance jurídico dos pedidos serão submetidas ao Tribunal.

6. Documentação e consequências probatórias

6.1. A equipe pericial identificará a documentação necessária e explicitará as limitações decorrentes de sua ausência ou insuficiência, observadas as disposições da OP nº 04 sobre requisição e localização dos documentos.

6.2. A ausência de documento não será convertida automaticamente em valor zero, exclusão de parcela, adoção obrigatória da menor base ou presunção jurídica desfavorável. Caberá ao Tribunal decidir as consequências probatórias, a partir dos elementos apresentados e das limitações apontadas pela perícia.

7. Respostas, encaminhamento e cronograma

7.1. A equipe pericial conservará os identificadores originais dos quesitos e indicará os trechos não respondidos por exclusão do escopo ou reserva jurídica, bem como as limitações técnicas das respostas. As restrições do Anexo I incidem apenas sobre o conteúdo ali identificado, preservado o exame técnico remanescente.

7.2. A Secretaria-Geral encaminhará esta Ordem Processual, seu Anexo I e os quesitos de ambas as partes à equipe pericial até 01/11/2026, com ciência das partes, em atendimento ao item 7.1 da OP nº 04.

7.3. Não se abre prazo para manifestação das partes sobre os quesitos apresentados. Permanecem mantidos os demais marcos do cronograma, inclusive a entrega do resultado preliminar em 02/11/2026.

7.4. Esta Ordem Processual disciplina o encaminhamento dos quesitos e não antecipa decisão sobre o mérito das pretensões ou o valor probatório dos documentos.

8. Providências documentais — Ofício Pericial nº 02/2026

8.1. O Tribunal recebe o Ofício Pericial nº 02/2026 como identificação preliminar das necessidades documentais da equipe pericial, nos limites da ata de missão aprovada. Caberá à equipe pericial verificar a disponibilidade dos documentos no acervo, indicar eventuais lacunas e solicitar diretamente às partes os documentos e esclarecimentos necessários, especificando os responsáveis, o formato e propondo os prazos de apresentação, observado o cronograma processual e assegurada a ciência de ambas as partes.

8.2. Fica facultado às partes indicar a localização precisa dos documentos solicitados ou disponibilizá-los voluntariamente até **02/11/2026, às 12h, horário oficial de Brasília**, pelos canais oficiais e na pasta compartilhada do procedimento, com ciência simultânea dos participantes. Esse marco tem caráter operacional e sua inobservância, por si só, não caracteriza descumprimento de ordem de exibição.

8.3. Para documentos já apresentados, será suficiente indicar o arquivo, a pasta e as páginas, abas ou células pertinentes. Quando não localizados ou indisponíveis, as partes deverão esclarecer, na medida das informações de que disponham, sua guarda, as buscas realizadas e a existência de fontes substitutivas, sem presunção automática de recusa ou inexistência.

8.4. Quanto à Ordem de Início, a equipe pericial deverá considerar os registros contemporâneos já apresentados pela Requerida e verificar sua localização no acervo, identificando eventuais lacunas remanescentes. Esses registros não serão automaticamente equiparados ao instrumento contratual, permanecendo reservada ao Tribunal a definição de seus efeitos jurídicos.

8.5. Na **Audiência 3, em 03/11/2026**, a equipe pericial apresentará relação atualizada das pendências, indicando, para cada documento, sua finalidade, o provável detentor, o formato necessário e a repercussão técnica de sua ausência. A sugestão de entrega até **06/11/2026, às 23h59min**, será apreciada nessa ocasião.

8.6. Permanecem mantidas as entregas do resultado preliminar em **02/11/2026** e do laudo consolidado em **12/11/2026**. A perícia distinguirá os exames concluídos, os cálculos reproduzidos, as premissas condicionais e as limitações documentais. **Na ausência ou insuficiência de documentos, poderá apresentar cenários alternativos tecnicamente fundamentados, explicitando as premissas adotadas, as fontes disponíveis e as limitações de cada cenário,** sem que a ausência documental implique automaticamente inexistência de impacto econômico ou atribuição de valor zero.

8.7. Os documentos posteriormente admitidos serão identificados pela data de recebimento, com explicitação de seus efeitos sobre as premissas, os cálculos e as conclusões. Sua apresentação não reabrirá o prazo dos quesitos

nem alterará automaticamente o cronograma. Eventuais providências necessárias ao contraditório serão definidas pelo Tribunal.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng — Secretária-Geral da CAA

ANEXO I — LIMITAÇÕES JURÍDICAS DOS QUESITOS

Integra a Ordem Processual nº 05. As determinações abaixo preservam o conteúdo fático e técnico dos quesitos, salvo exclusão expressa. Não constituem imposição de método pericial.

A. Quesitos da Requerente

Quesito(s)	Determinação e limite jurídico
1 e 2	Aplicar as premissas e a método já estabelecidas, sem delegação de interpretação contratual ou da decisão. Em 2, excluir a apuração autônoma de E2.
3 e 4	Observar a referência de 30/09/2026 e 11,8% como hipótese de trabalho. A taxa e a data juridicamente aplicáveis não serão escolhidas pela perícia.
6	A consequência jurídica da natureza referencial dos dados da licitação é reservada ao Tribunal; preserva-se a avaliação técnica dos parâmetros de custo.
7	Preservar o exame tributário e financeiro. Controvérsias jurídicas de incidência ou direito à neutralização tributária cabem ao Tribunal. Excluir E2.
10	Preservar a conferência dos cálculos; não delegar a escolha do regime jurídico de atualização ou de encargos.
11 a 13	Admitir a cronologia documental e a abertura temporal. Suspensão, interrupção, prescrição e exigibilidade cabem ao Tribunal. Não adotar corte geral em 02/12/2019. Excluir E2 dos cálculos.
14 e 19	Aplicar a definição jurídica de entrega e cumprimento da obrigação constante da decisão, preservada a investigação dos fatos.
16	Afastar a conclusão automática de que o prazo nominal incorpora necessariamente a Ordem de Início. O marco juridicamente exigível será definido pelo Tribunal, conforme os itens 17.2 a 17.4 da decisão.
21	A incidência da franquia, inclusive controvérsia sobre contagem única ou reinício, cabe ao Tribunal. Apurar os fatos e calcular sob as premissas estabelecidas.
36 a 39	Preservar o exame fático e a quantificação; reservar responsabilidade contratual, marco de cessação juridicamente controvertido e modalidade de recomposição.
40	Admitir a verificação da provisão contábil. Seus efeitos como reconhecimento de responsabilidade, confissão ou limite de condenação cabem ao Tribunal.
41 a 48	Excluídos por se referirem à apuração autônoma de E2. A admissibilidade pretendida em 44 também é matéria reservada ao Tribunal.
49 e 50	A autoria da medida não determina responsabilidade integral. O enquadramento contratual e a proporção de responsabilidade cabem ao Tribunal após o exame dos fatos.
57	Preservar o exame fático da oferta de seguro. A interpretação da cláusula 14.6, o alcance jurídico das coberturas e o enquadramento do evento cabem ao Tribunal.
58	Afastar atribuição integral automática à SANEJA das medidas de sua autoria. Admitir quantificação e cenários autorizados, sem escolha pericial da partilha.
60	Admitir datas, comunicações e sua correspondência com reparos. Tempestividade jurídica e efeitos de ressalva, quitação ou renúncia cabem ao Tribunal.
61 e 62	Observar a decisão quanto à valoração. Em 62, aplicar a não extensão da franquia aos reparos por defeitos de execução, sem confirmação jurídica autônoma. Reservar questões jurídicas de atualização.
63	Admitir identificação do ato e exame de seus efeitos. A classificação na matriz de riscos, inclusive o alcance da cláusula 14.5.7, cabe ao Tribunal.
64 a 66	Preservar a análise da incidência e do efeito do desconto. O objeto limita-se à retirada do benefício, com elegibilidade jurídica conforme a decisão, sem ampliação do pedido.
68 e 69	Em 68, os efeitos jurídicos da distinção dos processos seguem a decisão. Em 69, afastar a condição jurídica “cabível apenas se”, sem criação pericial de condição de responsabilidade ou elegibilidade.

Quesito(s)	Determinação e limite jurídico
71 e 79	Preservar o exame dos escopos e intervenções. Obrigações originais e responsabilidade contratual são matérias do Tribunal.
85	Admitir apuração de datas e valores; reservar a decisão sobre aplicação ou afastamento da franquia em E6.
86 a 88	Excluir apuração e valores de E2. Preservar a consolidação dos eventos admitidos, sem decisão pericial de mérito ou partilha.
89	Excluir a consulta jurídica sobre atualização; admitir cálculo conforme os critérios definidos pelo Tribunal.
90	O pedido de juros desde 06/12/2024 não fixa termo inicial, taxa ou incidência. Eventual simulação será hipótese condicional, sem antecipação de decisão sobre encargos.

Aos quesitos 5, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 22 a 35, 51 a 56, 59, 67, 70, 72 a 78 e 80 a 84 não se aplica restrição jurídica específica adicional às disposições comuns. Nos quesitos 5 e 8, exclui-se a apuração de E2. A admissão não valida premissas ou métodos técnicos.

B. Quesitos da Requerida

Quesito(s)	Determinação e limite jurídico
C.1, c	Afastar determinação genérica de resultado zero para cada evento baseada nos pressupostos de E3 e E4. O reconhecimento ou afastamento do direito e suas consequências cabem ao Tribunal.
C.3	Preservar o exame tributário e financeiro. Reservar modalidade de recomposição e controvérsias jurídicas de incidência tributária.
E1.3	Preservar o exame de registro e desembolso. Ausência de desembolso incremental não decide, por si, o direito ou o critério contratual de valoração do reparo.
E1.4 a E1.7	Admitir exames e cenários. Reservar responsabilidade, interpretação do aditivo, franquia e marco juridicamente exigível. As datas sugeridas não se tornam marcos jurídicos.
E3.1, c	Admitir descrição dos atos e de sua aplicação fática. Controvérsias sobre vigência, revogação ou cessação jurídica cabem ao Tribunal.
E3.3, c	Afastar "sem pesquisa de mercado própria". A parte não poderá restringir unilateralmente investigação abrangida pela missão. A perícia delimitará as providências técnicas necessárias.
E3.8	Os cenários de 100% e 50% não fixam partilha nem autorizam pedido futuro não formulado. Partilha e limites dos pedidos cabem ao Tribunal.
E4.1, b e c	Afastar exclusão automática de SS por ausência de campos ou documentos predeterminados. A perícia explicitará o que verificou e suas limitações; consequências jurídicas da insuficiência de prova cabem ao Tribunal.
E4.2, c	Admitir, como cenário condicional, exclusão de SS anteriores à entrega, sem afirmar inelegibilidade jurídica automática pela data.
E4.3, c	Efeitos do aditivo, ressalvas, quitação ou renúncia dependem de decisão do Tribunal. A expressão "atribuir efeito ao aditivo" não delega a definição jurídica de seu alcance.
E4.6, c	Execução por equipe própria não autoriza alteração automática do critério contratual de valoração. Preservar a apuração dos fatos e reservar eventual ajuste jurídico.
E4.7, b	Admitir segregação de dados posteriores a 02/12/2019, sem corte prescricional ou exclusão de parcelas anteriores.
E5.1, b	Afastar "independentemente da classificação que o Tribunal der às intervenções no E6". A resposta respeitará as premissas jurídicas estabelecidas.
E5.4, c	O término em 30/06/2044 será hipótese de cálculo, sem decisão pericial sobre o prazo juridicamente aplicável ao contrato.

Quesito(s)	Determinação e limite jurídico
E5.5	Admitir a fórmula de apuração sem considerar escolhida a modalidade de recomposição, que permanece sujeita ao contrato e à decisão do Tribunal.
E5.6	Preservar a delimitação de E5 à retirada do desconto, sem parcelas autônomas estranhas ao pedido. Os exames necessários ao cálculo serão delimitados pela perícia.
E6.1 e E6.2	Admitir classificação técnica e exame das condicionantes. Obrigações contratuais e efeitos jurídicos de dispensa ou reavaliação cabem ao Tribunal.
E6.3, c; E6.6, b	Admitir exclusões como hipóteses condicionais. Ausência de exigência formal ou de conciliação não implica decisão jurídica automática de rejeição.
E6.4, c	Admitir apuração dos elementos de valor residual e benefícios. Reservar fundamento jurídico e critério final de dedução.
E6.7	Preservar hipótese condicionada à decisão do Tribunal sobre cessação, sem escolha pericial do marco jurídico.
R.1	O limite temporal do pedido de E3 não encerra automaticamente os efeitos próprios de E1. Controvérsias sobre alcance dos pedidos e partilha cabem ao Tribunal.
R.3 e R.5	Admitir quadros e ajustes condicionais, sem escolha pericial de mérito, enquadramento jurídico, partilha ou consequência da insuficiência de prova.
X.2 a X.5	Afastar substituições obrigatórias de premissas, escolha compulsória da menor base e exclusões automáticas por ausência documental. Preservar o exame técnico e a explicitação das limitações, com consequências probatórias reservadas ao Tribunal.

A C.1, alíneas a, b e d; C.2; E1.1; E1.2; E3.2; E3.4 a E3.7; E4.4; E4.5; E5.2; E5.3; E5.7; E5.8; E6.5; E6.8; R.2; R.4; X.1 e X.6 não se aplica restrição jurídica específica adicional às disposições comuns. Métodos, parâmetros, classificações fáticas e viabilidade dos exames serão delimitados pela perícia. A mesma orientação alcança o conteúdo técnico remanescente dos quesitos relacionados neste anexo.